	직원연수	외부강의등 신고 준수사항 안내	명진초등학교
	2026.3.9.		교감

〈 외부강의등 신고 핵심! 〉

- **사례금을 받는 외부강의등**을 하는 경우 외부강의등을 **마친 날부터 10일 이내에 NEIS로 신고**해야 합니다.
- 외부강의등이 **월 3회 또는 월 6시간을 초과하는 경우**에는 **사전승인**을 받아야 합니다.
- **초과사례금**을 받은 경우 **서면으로 신고**하고, **초과금액을 지체없이 반환**하여야 합니다.
- **회의형식인 발표, 토론, 심사, 평가, 의결, 자문 등**도 사례금을 받는 경우 **신고대상**입니다.
- **공직유관단체**(한국교육개발원, 한국직업능력연구원 등)**에서 요청한 외부강의등**도 **신고대상**입니다.(공직유관단체는 국가 또는 지방자치단체에 해당하지 않음)

1 외부강의등 신고 처리 절차

「공무원 행동강령」 제15조,
「부산광역시교육청 공무원행동강령」 제24조에
의한 외부강의등 신고

사례금을 받는 외부강의등 인가?
(사례금을 받지 않는 경우 신고대상 제외)

예 ⬇

외부강의등 **요청 기관이 국가 또는 지방자치단체 인가?**
(국가 또는 지방자치단체 요청은 신고대상 제외)

아니오 ⬇

외부강의등이 월 3회 또는 월 6시간을 초과하는가?

아니오 ⬇

월 3회 또는 월 6시간 이하 외부강의등

⬇

【사후신고】
외부강의등을 마친 날부터 10일 이내
NEIS 외부강의 신고

예 ⬇

월 3회 또는 월 6시간 초과 외부강의등

⬇

【사전승인】
외부강의등 실시전 NEIS 외부강의 신고 및 승인
(행동강령책임관 검토, 소속기관장 승인)

사례금총액 또는 상세명세 등을알 수 없는 경우 해당사항을 제외한나머지를 우선 신고하여 승인받고 해당사항을 안날부터 5일이내 보완

⬇

외부강의등의 **초과사례금을 수수**하였는가?
√ 사례금 상한액 : 공무원 시간당 40만원(총액 60만원), 각급학교 교직원 시간당 100만원

예 ⬇

초과사례금을 받은 사실을 안 날부터 2일 이내에 소속기관장에게 서면 신고 및 초과금액 지체 없이 반환

※ 이해충돌방지법 제10조(직무 관련 외부활동의 제한)에 따라 **대가를 받는 외부활동 중 외부강의등에 해당하지 않는 경우**는 **직무 관련 외부활동 사전 허가 대상 여부 검토**

2 관련 법령

❍ 「청탁금지법」 제10조, 같은 법 시행령 제25조, 제26조, 제27조

❍ 「공무원 행동강령」 제15조

❍ 「부산광역시교육청 공무원행동강령」 제24조

3 '외부강의등' 신고 준수사항

▢ 외부강의등의 범위

❍ '외부강의등'이란 공직자 자신의 **직무와 관련**되거나, 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 **요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등**을 의미

❍ **다수인을 대상으로 의견·지식을 전달하는 형태**이거나, 여럿이 모여 의견·정보 등을 교환하는 **회의 형태**인 경우이며,

- **기고**는 다수인을 대상으로 **의견·지식을 전달할 목적**으로 **신문·잡지 등에** 싣기 위하여 외부의 요청에 따라 **원고를 써서 보내는 것**을 의미함

※ **'직무'의 의미**
- 공직자등이 그 직위에 수반하여 취급하는 일체의 사무
- 법령·기준상 관장하는 직무 그 자체 및 그 직무와 밀접한 관계가 있는 행위, 관례상·사실상 소관하는 직무행위, 결정권자를 보좌하거나 영향을 줄 수 있는 직무행위 포함

※ **다수인을 대상으로 하거나 회의 형태**
- 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서의 **강의·강연·기고** 외 **발표·토론·심사·평가·의결·자문 등 명목 불문의 모든 회의**

※ **'외부강의등'에 해당하지 않는 경우(예시)**
- 사회자와의 개별 방송 인터뷰에 응하는 경우(1:1면담·인터뷰)
- 서면심사(평가)·서면자문 등에 응하는 경우(**단, 2인 이상의 평가자나 자문단이 회의형태로 진행하면서 의견·지식 등을 전달·교환하였다면 신고 대상 외부강의등에 해당**)
- 시험출제위원으로 위촉되어 시험출제 업무를 하는 경우
- 각종 법령에 의한 위원회 위원으로 위촉되어 회의 참가('법령'의 범위는 법률, 대통령령, 국무총리령, 부령 및 조례·규칙을 포함하며, 상위법령의 위임 등에 따른 고시, 훈령 또한 포함)
- 각종 연주회, 전시회 등에서의 연주, 공연, 전시 등 행위

* **원칙적으로 공직자등은 외부강의등의 신고의무가 있으므로 판단이 애매한 경우 외부강의등 신고를 우선하는 것이 바람직함**

▢ 외부강의등의 신고

❍ 사례금을 받는 외부강의등을 할 경우 외부강의등의 요청 명세 등을 소속 기관의 장에게 **외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 교육행정정보시스템(NEIS)으로 신고**(다만, 겸직허가를 받은 경우는 예외)

- 사례금을 받지 않는 외부강의등에 대해서는 신고할 의무가 없으며, 신고자가 원할 경우에는 외부강의등을 하기 전에 **사전 신고하는 것도 가능**
- 일정기간 동안 여러 회 수행하는 경우에는 일괄신고 가능
- **요청자가 국가나 지방자치단체**(소속기관 포함)**인 경우는 신고 제외**

국가나 지방자치단체에 해당하는 기관

★(외부강의등을 요청한 자에 대한 판단) 외부강의등 신고의 명확성, 일관성 및 법적 안정성을 도모하기 위해, **강의를 요청(공문요청 등)한 기관으로 판단**(사업의 성격이나 예산 주체, 위탁 여부, 주최·주관 등이 아닌 **요청한 주체를 기준**으로 신고대상 여부 판단)

1) 국회, 법원, 헌법재판소, 선거관리위원회, 감사원, 국가인권위원회, 중앙행정기관 및 그 소속기관

* 국립 유치원, 국립 초·중·고등학교, 국립대학교의 경우 중앙행정기관 중 교육부 소속에 해당

2) 광역자치단체, 기초자치단체, 지방의회, **시·도교육청 및 해당 지방자치단체의 행정기구 조례에 포함된 직속기관·사업소** 등

* **공립 유치원, 공립 초·중·고등학교, 공립대학교는 교육청 또는 지방자치단체 소속에 해당**

※ 단, 외부강의등을 요청한 국·공립대학교 등이 공직유관단체로 지정된 경우(예: 서울대학교, 인천대학교, 서울대학교병원, 부산대학교병원 등)에는 국가기관 또는 지방자치단체의 범위에 해당하지 않음

※ 사립(대)학교, [1]공직유관단체, 공기업, 공사·공단 등이 요청자인 경우는 신고대상

▢ 외부강의등의 신고 방법(교육행정정보시스템(NEIS) 외부강의 신고 방법)

❍ 개요

- 메뉴위치 : [기본 메뉴 - 외부활동 - 외부강의등록]
- 메뉴개요 : 개인사용자가 외부강의 등에 대한 정보를 등록·상신하고, 등록된 외부강의 현황을 조회, 수정, 삭제할 수 있는 화면
- **등록방법 : 외부강의등록 → 외부강의 세부내용 작성 → 승인요청 → 승인완료**

❍ (1단계) 외부강의 등록

1) **반기마다 인사혁신처에서 지정하는 공직유관단체 고시 참고 필요.** 현재 적용 지침은 '2025년 하반기 적용 공직유관단체 지정 고시' (인사혁신처 고시 제2025-5호 2025.6.30. 제정)

- 메뉴위치 : [기본 메뉴 - 외부활동 - 외부강의등록 - 등록]



❍ (2단계) 외부강의 세부내용 작성

- 메뉴위치 : [나의 메뉴 - 외부강의 - 외부강의등록 - 팝업창 - 작성]
- 외부강의 관련 정보 입력 - 저장



■ 입시, 장소, 강의시간, 강사료

-외부강의 요청 공문 참고하여 작성

-**강의시간**: **총** 강의시간

-**강사료**

·"**세전 금액**", "**원**" 단위로 입력

· 원고료, 출연료 등 일체의 사례금 총액

■ 요청비고

-요청기관 공문대호, 요청사유, 유형(강의·강연, 발표, 토론, 심사, 평가, 자문 등) 기재

-요청기관의 여비지급 여부

-월 3회 또는 월 6시간을 **초과하는 경우** 아래 내용 기재하여 **사전승인**

(예시)
- 공문대호:공직유관-1234(2025.12.1.)
- 요청 사유: 자문
- 요청기관 여비지급 여부: 부지급
- 월 3회(또는 6시간)를 초과하여 외부강의 회의등을 하고자 사전승인 요청합니다

■ 요청자

-요청기관명, 부서, 담당자, 연락처 등 요청 공문 참고하여 작성

-공문번호를 기재하고 요청 공문 사본을 첨부파일로 등록

❍ (3단계) 승인요청

- 메뉴위치 : [기본 메뉴 - 외부활동 - 외부강의등록 - 저장 - 승인요청 - 결재상신]

- 외부강의 등록 메뉴에서 완결된 등록건 선택 후, 외부강의신고서 버튼 클릭 → 등록된 서식 조회 및 출력 가능



▢ 외부강의등의 제한

❍ 소속기관장은 신고한 외부강의등이 공정한 직무수행을 저해할 수 있다고 판단하는 경우 외부강의등을 제한할 수 있음

❍ **월 3회 또는 월 6시간을 초과**하여 **대가를 받고 외부강의등을 하는 경우**에는 **미리** 행동강령책임관의 검토를 거쳐 **소속기관의 장에게 승인**을 받아야 함

※ **<사전>**교육행정정보시스템(NEIS) **외부강의 신고(행동강령책임관 검토/기관장 승인)** → **<사후>**사전 신고한 내용에 **변경사항이 있는 경우** 교육행정정보시스템(NEIS) 외부강의 **보완 신고**

※ 국가나 지방자치단체에서 요청하거나 겸직 허가를 받고 수행하는 외부강의등은 횟수에 포함하지 않음

※「국가공무원 복무규정」제26조 또는 「지방공무원 복무규정」제11조에 따른 겸직허가를 받고 수행하는 외부강의등은 그 횟수 및 시간에 포함하지 않음

▢ 외부강의등 출강시 복무관리(국가공무원 복무·징계 관련 예규)

❍ 담당 직무의 수행과 관련이 있거나 해당기관의 기능수행 및 국가정책 수행 목적상 필요한 경우와 해당기관의 장이 필요하다고 인정하는 외부강의에 대하여는 출장 처리

※ 강의**요청기관에서** 교통편을 제공하거나 **여비와 관련한 실비를 지급하는 경우**에는 **출장여비를 지급하지 않음**

❍ 위의 경우를 제외하고는 원칙적으로 연가·외출·조퇴 등으로 복무 처리

❍ **대학(교)의 시간강사·겸임교수 등으로 위촉되어 출강할 때와 1월을 초과**하여 **지속적으로 출강할 때**(대가의 유무 및 월간 강의횟수와 무관)는 **소속기관장의 겸직허가**를 받아야 함.

▢ 외부강의등의 초과사례금 수수 제한

❍ 사례금 상한액

구분	시간당 상한액	사례금총액 상한액
공무원, 공직유관단체 임직원 (학교 외 근무)	강의 1시간당 40만원 기고 1건 당 40만원	강의시간에 관계 없이 **총 60만원 초과 불가** (상한액의 150/100)
유·초·중·고·특수·각급**학교 교직원** 및 『사립학교법』에 따른 **학교법인**	강의 1시간당 100만원 기고 1건 당 100만원	총금액의 상한액은 없음

※ 상한액에는 강의료, 원고료, 출연료 등 명목에 상관없이 외부강의등 사례금 제공자가 외부강의등과 관련하여 공직자등에게 제공하는 일체의 사례금을 포함(단, 여비 제외)

❍ 사례금 각각 지급 가능 외부강의등(1회의 기준)

지급주체	외부강의등 일자	대상	내용(주제)	지급가능 여부
같음	같음	같음	같음	×
		같음	다름	○
		다름	같음	○
	다름	불문		○
다름	불문			○

※ 지급주체, 강의 일자, 대상, 내용(주제) 중 어느 하나라도 다른 경우 사례금 각각 지급 가능

❍ 초과사례금 신고 및 처리절차

- 공직자등이 **초과사례금을 받은 경우 사실을 안 날부터 2일 이내**에 이를 소속기관장에게 **서면으로 신고**하고**(붙임 3)**, 그 **초과금액을 지체없이 반환**하여야 함

※ **(신고자)** 2일 이내 서면신고 → **(소속기관장)** 7일 이내에 신고사항을 확인한 후 반환하여야 할 초과사례금 액수를 산정하여 해당 공직자에게 통지 → **(신고자)** 즉시 초과사례금 반환 및 반환 사실을 소속기관장에게 알림

4 주요 위반 예시

다수 발생 미신고 유형

✔ (**강의형식**) 직접 청중에게 지식·경험 등을 전달하는 교육·강연이 아닌 **토론회, 세미나, 공청회, 기고 등을 신고대상이 아니라고 판단하여 미신고**

✔ (**기관유형**) 신고 대상인 공직유관단체(한국교육개발원, 한국교육과정평가원 등)를 신고 제외 대상인 국가·지방자치단체로 판단하여 **미신고**

✔ (**전달방식**) 신고 대상인 비대면 방식(온라인) 외부강의등을 신고 제외 대상인 서면 자문과 동일하게 판단하여 **미신고**

외부강의등 미신고 사례

- ○○시청 B국장은 관내 ○○협회 회원 연수회에 강사로 출강하여 60만원 상당의 강의료를 받고 미신고
- ○○기관 소속 임직원 C는 ○○재단에서 외부강의를 요청받아 합계 62만원의 사례금을 수령하고도 이를 소속 기관장에게 신고하지 않고, 그 제공자에게 지체 없이 반환하지 않음
- 공무원 D는 본인이 담당하는 업무를 홍보하는 내용의 원고를 써달라는 ○○인터넷 신문의 요청을 받아 기고한 뒤 사례금을 받았음에도 소속 기관장에게 미신고
- ○○기관 임직원 E는 3개월에 걸쳐 총 15회의 외부강의를 실시하고 사례금을 받은 뒤, 마지막 외부강의를 마친 날을 기준으로 소속 기관장에게 일괄 신고
- 공무원 F는 00000회에서 요청한 전문가 협의회에 월 8시간 이상을 참석하면서 외부강의등에 대한 소속 기관장의 사전승인을 받지 않음
- ○○학교 교사 ○○○은 한국교육개발원이 개최한 '환경교육 지원 사업 추진을 위한 전문가 협의회'(3시간)에 참석한 후 사례금 20만원 수령했으나 미신고
- ○○고등학교 교사 ○○○은 한국교육개발원이 개최한 '탈북학생 교육 우수사례 공모전 개선 관련 전문가 협의회'(2시간)에 참석한 후 사례금 20만원 수령하였으나 미신고
- 교육부 산하기관으로서 국가·지자체 요청 강의라고 오인하여 공직유관단체 요청 외부강의임에도 미신고한 경우

- 교육청이 교직원에게 다양한 단체가 진행하는 여러 강의과정을 공문으로 안내하였으나, 해당 강의 자체는 민간단체(공직유관단체) 주관으로 진행된 경우
- 사례금을 받지만 단순 자문회의라 미신고 대상이라 오인한 경우
- 1:1 면담이라고 생각하여 미신고 대상이라 생각했으나, 여러 명이 참석한 회의인 경우
- 업무담당자로서 단순히 의견을 제시하였을 뿐이라고 생각했으나, 사례금을 받은 회의에 참석한 경우
- 공무원 D는 본인이 담당하는 업무를 홍보하는 내용의 원고를 써달라는 ○○인터넷 신문의 요청을 받아 기고한 뒤 사례금을 받았음에도 소속 기관장에게 미신고
- ○○기관 임직원 E는 1개월에 걸쳐 총 15회의 외부강의를 실시하고 사례금을 받은 뒤, 마지막 외부강의를 마친 날을 기준으로 소속 기관장에게 일괄 신고
- 교사 F는 00000회에서 요청한 전문가 협의회에 월 8시간 이상을 참석하면서 외부강의등에 대한 소속 기관장의 사전승인을 받지 않음

5 위반에 대한 제재

외부강의등 사례금 수수 제한 규정 위반 시 제재

	사례금을 받는 외부강의등	초과사례금	
공직자등의 의무	신고의무 (마친 날부터 10일 이내)	신고의무	반환의무
위반 시 제재	징계	어느 하나라도 이행하지 않을 경우 징계대상	
		모두 이행하지 않은 경우 과태료 부과 대상* (500만원 이하)	

*** 청탁금지법**

제10조(외부강의등의 사례금 수수 제한) ⑤ 공직자등은 제1항에 따른 금액을 **초과하는 사례금을 받은 경우**에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 소속기관장에게 신고하고, 제공자에게 그 초과금액을 지체 없이 반환하여야 한다.

제23조(과태료 부과) ④ 제10조제5항에 따른 **신고 및 반환 조치를 하지 아니한 공직자**등에게는 **500만원 이하의 과태료**를 부과한다.

붙임 1 나이스 외부강의등록 메뉴 기능 개선 내용

▢ 개요

❍ 관련: 업무포털(나이스) ‘외부강의등록’ 메뉴 기능개선 요청(부산교육청 감사관-7189, 2025.9.19.)

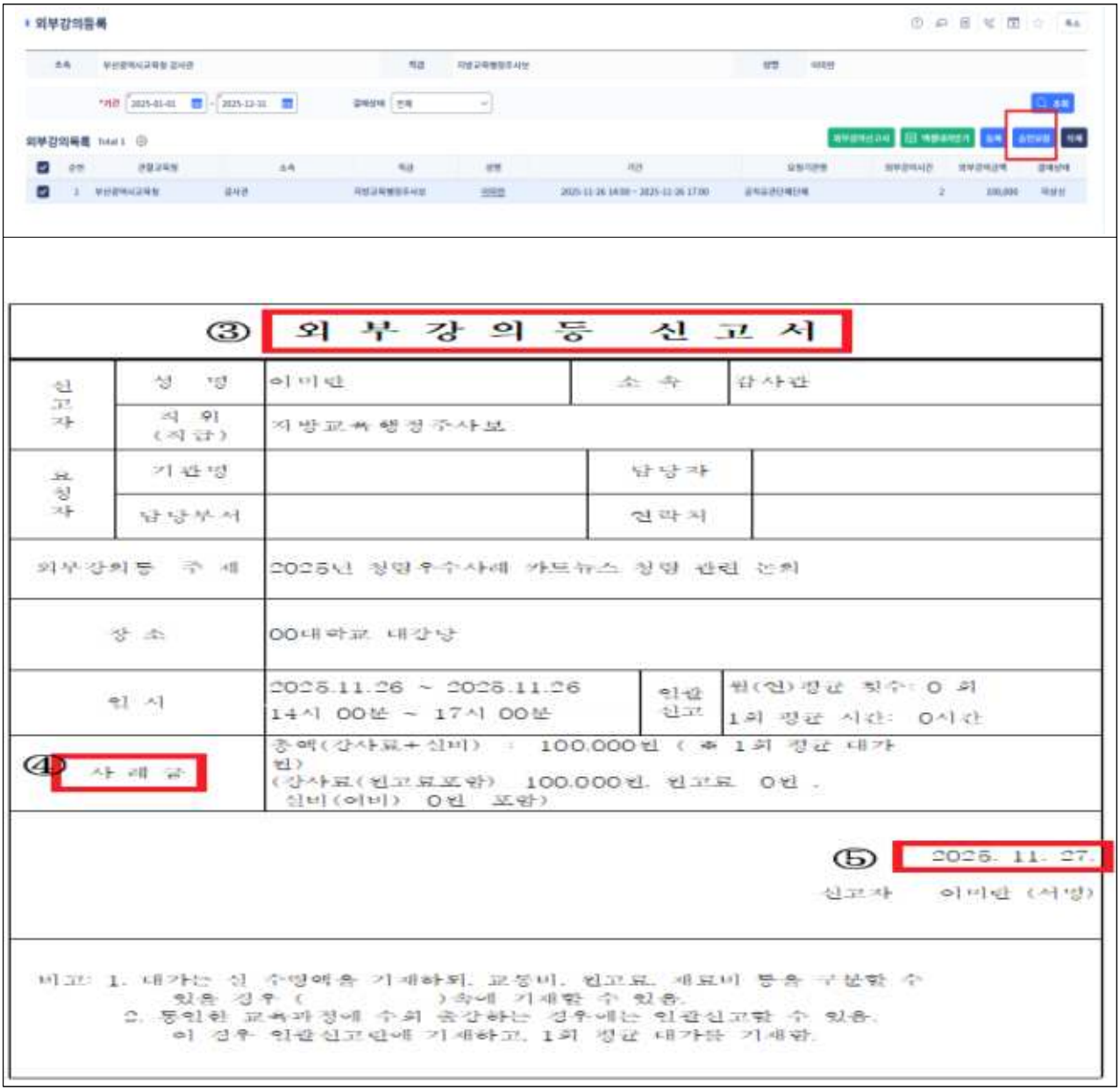
▢ 개선 내용

❍ 적용 메뉴

- [나이스-감사-외부활동-외부강의등록] 메뉴 (등록)



- [나이스-감사-외부활동-외부강의등록] 메뉴 (외부강의등 신고서)



외부강의등록

외부강의등록 total 1

③ 외 부 강 의 등 신 고 서

신고자	성 명	이미란	소 속	감사관
	직 위 (직급)	지방교육행정주사보		
요청자	기관명		담당자	
	담당부서		연락처	
외부강의등 주 제		2025년 청렴우수사례 가드뉴스 청렴 관련 논의		
장 소		00대학교 대강당		
일 시		2025.11.26 ~ 2025.11.26 14시 00분 ~ 17시 00분	인원 신고	원(연)평균 횟수: 0 회 1회 평균 시간: 0시간
④ 사 례 금		총액(강사료+실비) : 100,000원 (총 1회 평균 대가 원) (강사료(원고료포함) 100,000원, 원고료 0원 , 실비(여비) 0원 포함)		

⑤ 2025. 11. 27.

신고자 이미란 (서명)

비고: 1. 대가는 실 수령액을 기재하되, 교통비, 원고료, 재료비 등을 구분할 수 있을 경우 ( )속에 기재할 수 있음.
2. 동일한 교육과정에 수회 출강하는 경우에는 일괄신고할 수 있음.
이 경우 일괄신고란에 기재하고, 1회 평균 대가를 기재함.

○ 기능개선 상세

① 안내사항 추가(안내 내용: 공직유관단체 지정 고시 참고)

② ‘강의주제’ 항목 추가

③ ‘외부강의등 신고서’으로 변경(기존: 외부강의·회의등 신고서)

④ ‘사례금’으로 변경(기존: 대가)

⑤ 신고일: 나이스 결재완료일로 변경(기존: 외부강의 시작일이 신고일)

○ 적용일: 2025. 11. 4(화)

붙임 2 **외부강의등 신고서** (부산광역시교육청 공무원행동강령 제24조 관련)

■ 부산광역시교육청 공무원 행동강령 [별지 제14호서식]

외부강의등 신고서

접수번호	접수일자	처리일자

신고자	성명		소속	
	직위 (직급)		연락처	
요청인	기관명		대표자	
	담당부서 (담당자)		연락처	
외부강의등 주제				
장 소				
일 시	20 . . . ~ 20 . . . 시 분 ~ 시 분	일괄신고	월(연)평균 횟수 : 회 1회 평균 시간 : 시간	
사례금	총액 _____천원(※ 1회 평균 대가 천원) [교통비·숙박비·식비(실비) ____천원 별도](※ 1회 평균 교통비·숙박비·식비 천원)			

년 월 일

신고자

(서명 또는 인)

유 의 사 항

1. 대가 총액은 교통비·숙박비·식비를 제외한 대가 총액을 기재하고 교통비·숙박비·식비는 [ ] 속에 별도 기재함.
2. 동일한 교육과정에 수회 출강하는 경우에는 일괄신고 할 수 있음. 이 경우 일괄신고란에 기재하고, 1회 평균 대가를 기재함.

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

붙임 3 **초과사례금 신고서** (부산광역시교육청 공무원행동강령 제24조 관련)

■ 부산광역시교육청 공무원 행동강령 [별지 제15호서식]

초과사례금 신고서

접수번호	접수일자	처리일자

신고자	성명	소속
	직위 (직급)	연락처
외부강의등 유형	[ ] 교육, 홍보, 토론회, 세미나, 공청회 [ ] 회의	
활동 유형	[ ] 강의, 강연 [ ] 기고 [ ] 발표, 토론, 심사, 평가, 자문, 의결 [ ] 기타( )	
요청인	기관명	대표자
	담당부서 (담당자)	연락처
요청 사유		
외부강의등 주제		
장 소		
일 시	20 . . . ~ 20 . . . 시 분 ~ 시 분	
사례금	총액 _____천원 (※ 1회 평균 대가 천원) (교통비·숙박비·식비(실비) ____천원 별도) (※ 1회 평균 교통비·숙박비·식비 천원)	
초과사례금	초과사례금 액수 : _____천원	
초과사례금 반환	반환여부 : 반환금액 : 반환방법 : ※증빙서류 첨부	

년 월 일

신고자 (서명 또는 인)

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

붙임 4 외부강의등 사례금 수수 제한 관련 질의 답변

| 외부강의등의 범위 |

Q 공청회, 간담회 등의 회의에서 사회자의 역할을 맡아 회의를 진행하는 경우도 외부강의 등에 해당하는지?

A 공청회, 간담회 등의 회의에서 사회자 등의 역할을 맡아 회의를 진행하더라도 그것이 다수인을 대상으로 의견·지식을 전달하는 형태이거나 회의형태인 이상 외부강의등에 해당함. 다만, 아나운서가 지역축제 행사에서 사회를 보는 경우와 같이 단순히 행사의 순서에 따라 진행만 하는 행위는 다수인을 대상으로 의견·지식을 전달하는 것으로 보기 어려우므로 외부강의등에 해당하지 않음.

Q 공무원이 □□협회가 주관하는 경진대회에 참가하여 다수를 대상으로 업무 개선 성과를 발표하는 것이 외부강의등에 해당하는지?

A 공직자가 업무개선 성과를 발표하기 위해 직접 신청을 하여 경진대회에 참가하는 것이라면 외부로부터 요청받은 것으로 보기 어려우므로 외부강의등에 해당하지 않음. 다만, 업무개선 성과를 발표해달라는 요청을 받고 교육·홍보·세미나 또는 그 밖의 회의 등에서 그 내용을 발표하는 것은 외부강의등에 해당함

Q 다른 법령에 근거하여 설치된 위원회에 위원으로 참석하는 경우도 외부강의등에 해당 하는지?

A 법령에 따라 설치된 위원회의 위원으로서 회의 등에 참석하는 것은 그 법령에서 정한 위원회 위원으로서의 업무를 수행하는 것이므로 행동강령에 의해 신고 의무가 부과되는 외부강의등에 해당 하지 않음.

Q 외부강의등의 예외인 ‘법령에 근거하여 설치된 위원회’에서 ‘법령’의 범위는?

A 법률, 대통령령, 국무총리령, 부령 및 조례·규칙을 포함하며, 상위법령의 위임에 따라 또는 그에 근거하여 구체적인 기준을 고시, 훈령에서 정한 경우, 해당 고시, 훈령 또한 포함함

Q 공무원이 자신이 졸업한 모교로부터 직무와 무관하게 선배자격으로 후배들에게 좋은 얘기를 해주었으면 좋겠다는 취지로 강의를 요청받은 경우도 외부강의등에 해당하는지?

A 자신의 직무와 관련되거나 지위·직책 등으로부터 유래되는 사실상의 영향력을 통해 요청받은 강의가 아닌 경우에는 행동강령 상의 외부강의등에 해당하지 않음.

Q 대학교수가 논문을 심사하거나 서면으로 자문을 요청받은 경우도 외부강의등에 해당하는지?

A 다수인을 대상으로 하지 않고 회의형태에도 해당하지 않는 논문심사나 서면자문은 외부강의 등에 해당하지 않음. 단, 2인 이상의 평가자나 자문단이 회의형태로 진행하면서 의견·지식 등을 전달·교환하였다면 신고 대상 외부강의등에 해당함

Q 온라인으로 동영상 강의를 하는 경우 외부강의등에 해당하는지?

A 온라인 강의의 경우 전달매체가 온라인 형식일 뿐 다수인을 대상으로 의견·지식을 전달하는 형태이므로 외부강의등의 요건을 충족함

Q 공무원이 연주회 또는 전시회에서 연주·공연 또는 전시를 하는 것도 외부강의등에 해당 하는지?

A 연주회·전시회에서의 연주·공연·전시는 문화예술행위로서, 의견·지식을 전달한다고 보기 어려우며 회의형태도 아니므로 외부강의등에 해당하지 않음.

Q 방송사가 문화재 관련 다큐멘터리를 제작하면서 문화재 전문가인 공직자에게 원고를 써달라고 요청한 경우 외부강의등에 해당하는지?

A 다큐멘터리 방송 제작 관련 원고 작성은 신문·잡지 등에 싣기 위하여 원고를 써서 보내는 기고에 해당되지 않으므로 외부강의등에 해당하지 않음.

Q 직무와 관련 없는 내용으로 출강(저글링을 잘하여 퇴근 후 청소년들을 지도)할 때에도 신고해야 하는지?

A 「공무원 행동강령」은 직무와 관련한 강의 등을 외부강의등으로 규율하고 있음. 따라서 직무와 무관한 강의 등의 경우 기관별 행동강령 상 별도의 신고 규정을 두고 있지 않다면 신고 대상은 아님. 다만, 직무와 관련되지 않는다고 하더라도 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 경우 '외부강의등'에 해당될 수 있어 외부강의 해당 여부를 검토할 필요가 있음.

Q A기관이 B기관에 위탁한 교육과정에서 B기관 공무원이 강의를 하는 경우 외부강의등에 해당하는지?

A 공무원의 외부강의는 요청서류에 근거하여 허용되므로(국가공무원 복무·징계 관련 예규 제10장) 원칙 적으로는 요청서류에 드러난 요청자를 기준으로 외부강의에 해당되는지 판단하여야 할 것임.

Q 책을 집필하는 것이 기고에 해당하는지?

A 책을 집필하는 행위는 다수인을 대상으로 의견·지식을 전달하는 형태 또는 회의형태가 아니고, 다수인 을 대상으로 의견·지식을 전달할 목적으로 신문·잡지 등에 싣기 위해 원고를 써서 보내는 기고의 형태가 아니므로 외부강의등에 해당하지 않음.

Q 공무원이 외부의 요청 없이 자신의 직무와 관련된 강의 영상을 제작 후 본인의 소셜 네트 워크서비스(SNS) 통해 등록 게시하여 광고 수익 등을 얻은 경우, 이를 행동강령상 외부 강의등이라고 볼 수 있는지?

A 외부로부터 요청받은 것이 아니라는 점에서 행동강령상 '외부강의등'의 요건을 충족하는 것은 아닐 것이나, 금품등의 수수 금지 등 공무원 행동강령 상의 다른 규정 등에서 제한이 가능할 수 있음 참고로, 소속 공공기관의 소관 직무와 관련된 지식이나 정보를 타인에게 제공하고 그 타인으로부터 대가를 받는 행위는 공직자의 이해충돌방지법상 '직무 관련 외부활동의 제한'과 관련한 검토가 필요하며, 유튜브를 통한 광고 수익을 얻는 등 영리활동을 하는 것은 국가공무원법, 국가공무원 복무·징계 관련 예규상 공무원의 인터넷 개인방송 활동 지침 등에서 제한이 가능할 수 있으므로 유의할 필요가 있음

Q A대학교 산학협력단 소속의 사업단에서 교육프로그램을 진행하면서 같은 대학 소속 교수에게 강의를 맡기려고 하는 경우, 행동강령상 외부강의에 해당하는지?

A 산학협력단이 별도의 법인으로 설립되었다 하더라도 A대학교 산하기구이고, 사업단은 산학협력단의 소속기구인 점 등을 고려할 때, A대학교 소속 교수가 A대학교 산학협력단 소속 사업단에서 하는 강의는 행동강령상 외부강의로 보기 어려움. 이 경우, 사례금을 받는 외부강의등 신고 절차는 요구되지 않고, 강사료는 A대학교 내부 지침에 따라 지급이 가능할 것임

| 외부강의등의 신고 |

Q 사례금을 받지 않는 외부강의등도 신고대상인지?

A 사례금을 받는 외부강의등에 한해 소속 기관의 장에게 신고하도록 「공무원 행동강령」이 개정되었으므로, 개정된 「공무원 행동강령」 시행일인 2020.5.27. 이후 실시하는 외부강의등에 대해서는 사례금을 받지 않을 경우 「공무원 행동강령」 상의 신고의무는 발생하지 않음.

Q 외부강의등 신고 기간인 10일에 주말 등 공휴일이 포함되는지?

A 사례금을 받는 외부강의등의 신고 기간인 10일은 토요일 및 공휴일(일요일을 포함)을 포함하여 계산 하나 신고 기간 만료일이 토요일 또는 공휴일인 경우 그 익일을 신고 기간 만료일로 봄

Q 사례금을 받는 외부강의등의 경우 사전에 신고하는 것도 허용되는지?

A 개정된 「공무원 행동강령」 시행일인 2020.5.27. 이후 실시하는 외부강의등에 대해서는 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 신고하도록 하고 있으며, 신고자가 요청자 또는 요청기관·단체의 이름, 요청 사유, 일시, 장소, 사례금 액수, 강의 주제 등 신고서에 적시해야 할 구체적인 내용을 미리 알고 있는 경우에는 사전에 신고하는 것도 가능함.

Q 동영상 강의를 촬영한 대가로 받은 강의료 외에, 동영상 수익 발생분의 1%를 2년간 받기로 했는데, 이러한 수입도 신고해야 하는지?

A 직접적인 강사료 외에 저작권료, 인세 등 부수적인 수입은 '외부강의등'의 대가로서 받는 사례금에 해당하지 않으므로, 행동강령 상 신고대상이 아님.

Q 외부강의등 신고서에 기재하는 사례금은 실수령액인 세후(稅後) 금액인지?

A 세전(稅前) 금액을 기재하면 됨.

Q 근무시간 외의 시간에 하는 외부강의등도 신고대상인지?

A 사례금을 받는 외부강의등에 해당한다면 근무시간인지 여부를 불문하고 신고해야 함

Q 교사가 휴직 중 하는 외부강의등도 신고대상인지?

A 휴직자의 경우에도 사례금을 받는 외부강의등에 해당한다면 신고해야 하며, 초과사례금 수수시에도 신고 및 반환해야 함.

Q 기관장의 외부강의등은 누구에게 신고해야 하는지?

A 기관장이 외부강의등을 하는 경우에는 당해 기관의 행동강령책임관에게 신고서를 제출·관리토록 하되, 지나친 외부강의등의 출강 등은 스스로 자제해야 할 것임.

Q 공무원이 대학 출강에 대해 겸직허가를 받은 경우에도 외부강의 신고를 해야 하는지?

A 대학 출강에 대하여 소속 기관장의 사전 겸직허가를 받은 경우에는 허가받은 범위 내에서 겸직하는 직무를 수행하는 것으로 행동강령상 외부강의에 해당하지 않음(신고의무 없음).

Q 외부강의등은 신고만 하면 근무시간 중에도 출강할 수 있는지?

A 「공무원 행동강령」이 규정하는 외부강의등의 신고와 공무원이 근무시간 중에 출강을 할 수 있는지 (「공무원 복무규정」)는 별개 사안임. 따라서 외부강의등의 신고 여부를 떠나서 근무시간 중의 외부강의 등은 출장·연가 등 복무규정을 준수하여야 함.

Q 기고의 마친 날은 언제로 보아야 하는지?

A 다수인을 대상으로 의견·지식을 전달할 목적으로 신문·잡지 등에 싣기 위하여 원고를 작성하는 기고의 경우, 해당 원고의 최종본을 송부한 날을 마친 날로 보는 것이 타당할 것임

Q 지방자치단체의 출자·출연기관으로부터 요청받아 수행한 외부강의등도 신고대상에서 제외되는 외부강의등에 해당하는지?

A 지방자치단체의 출자·출연기관은 지방자치단체(행정기구 설치 조례상 사업소 등 포함)에 해당하지 않는 기관이므로, 지방자치단체의 출자·출연기관으로부터 요청받은 외부강의등은 행동강령상 신고 대상인 외부강의등에 해당함.

Q 공직유관단체에서 요청한 외부강의등은 신고 의무가 제외되는지?

A 공직유관단체는 외부강의등 신고대상에서 제외되는 '국가 및 지방자치단체'의 범위에 속하지 않으므로, 해당 공직유관단체에서 사례금을 받는 외부강의등을 하는 경우 그 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 신고하여야함. (공직유관단체 현황은 반기별 "공직유관단체 지정 고시"_인사혁신처 고시 참고)

Q 외부강의를 신고할 때 반드시 외부강의를 요청한 기관이 발신한 공문을 첨부하여야 하는지?

A 행동강령에서 외부강의등을 신고할 경우 반드시 공문을 첨부하여 신고하도록 규정하고 있지는 않음. 다만, 기관별로 제정한 행동강령, 행동강령 관련 지침을 참고하거나 해당 기관의 정책적 판단에 따라 결정할 수 있음 (NEIS 외부강의 신고시 첨부 권장)

Q 외부강의를 신고할 때 반드시 기관장에게 신고하여야만 하는지?

A 기관 내부의 위임전결 규정에 따라 소속 부서의 장 또는 행동강령책임관에게 권한이 위임된 경우라면, 위임전결 규정에 따라 소속 부서의 장 또는 행동강령책임관에게 신고할 수 있음

| 외부강의등의 사례금 |

Q 소속 기관의 산하 기관에서 강의를 하고 대가를 받아도 되는지?

A 행동강령에서는 사례금을 받는 외부강의등에 대해 신고 의무를 부과하고 초과사례금의 수수를 제한 하고 있음. 산하 기관에서 강의료를 받을 수 있는지 여부는 각 기관의 내부규정을 참고하여 판단하여야 할 것임.

Q 공무원이 외부기관으로부터 30분 강의를 요청받은 경우 외부강의등 사례금을 받을 수 있는지?

A 1시간 이내의 강의의 경우 1시간 상한액이 적용되며, 해당 직급의 상한액 범위내에서 사례금 수령이 가능할 것임.

※ 다만, 개별 기관에서 보다 강화된 기준(ex. 1시간 미만시 사례금 수수 불가 등)을 규정하여 적용할 수 있음.

Q 초청기관으로부터 대가를 받고 외부강의를 한 직원이 소속 기관에서 출장비를 지급받는 것이 행동강령 위반인지?

A 초청기관에서 지급하는 강의 대가에 여비가 포함되어 있을 경우 소속 기관에서 별도로 출장비를 지급받는 것은 여비를 이중지급 받는 행위로서 행동강령 위반임.

Q 각급 학교에 근무하는 지방교육행정직 공무원의 외부강의등 시간당 사례금 상한액은?

A 외부강의등 사례금 상한액은 공무원의 경우에는 시간당 40만원이며, 각급 학교의 교직원의 경우에는 시간당 100만원임. 따라서 각급 학교에 근무하는 지방교육행정직 공무원의 외부강의등 시간당 사례금 상한액은 각급 학교 교직원에 대한 기준(시간당 100만원)을 따르면 됨.

Q 외국대학, 국제기구 등으로부터 초청을 받아 강의를 하는 경우 사례금 상한액은?

A 외부강의등의 요청자가 외국대학, 국제기구, 국제학술단체 등인 경우에는 해당 외국기관의 지급기준에 따라 사례금을 받을 수 있음.

Q 공무원 A가 동일한 날 오전, 오후로 나누어 강의과목은 같으나 대상이 다른 강의를 요청(각각 3시간) 받은 경우 사례금 상한액은 어떻게 되는지?

A 강의주제·과목이나 수강대상이 다르다면 각 1회의 강의로 볼 수 있으므로 오전강의와 오후강의는 각각 별개의 강의로 볼 수 있음. 1시간을 초과하여 강의를 하는 경우 공무원 A는 1회 강의당 60만원[40 만원+20만원(40만원 ×½)]까지 사례금을 받을 수 있으므로, 오전·오후강의가 별개의 강의에 해당 한다면 A는 각각 60만원을 한도로 사례금을 받을 수 있을 것임.

| 기 타 |

Q 외부강의등의 횟수 제한은 없는지?

A 「공무원 행동강령」은 대가를 받고 수행하는 외부강의등에 대해 기관별로 월 3회의 범위 내에서 횟수 상한을 정할 수 있도록 하고 있음. 횟수 상한을 초과하여 대가를 받고 외부강의등을 하려는 경우에는 미리 소속 기관의 장의 승인을 받아야 함.**(부산광역시교육청의 횟수 및 시간 상한은 월 3회 또는 월 6시간임)**

Q A 공공기관의 직원 100명을 대상으로 교육할 때, 2조로 나누어 오전, 오후로 강의를 실시할 경우, 강의 대상은 동일하다고 보아야 하는가?

A 한 기관 내 직원 100명을 오전, 오후조로 편성하여 교육을 실시하는 경우에는, 강의 대상이 다르다고 보는 것이 타당함.

Q 국가 또는 지방자치단체 요청에 의한 외부강의에서 외부강의 관련규정에 의한 초과사례금이 발생한 경우 어떻게 처리해야 하는지?

A 국가 또는 지방자치단체의 요청에 의한 외부강의등에 대해서는 신고의무가 없으나, 외부강의등 사례금 상한액은 다른 외부강의등과 동일하게 적용됨. 따라서, 초과사례금이 발생한 경우에는 그 사실을 안 날부터 2일 이내에 소속 기관의 장에게 신고하고, 제공자에게 그 초과금액을 지체 없이 반환하여야 함.

Q 공무원이 대가를 받고 강의를 하였으나, 신고대상 외부강의등이 아니라고 생각하여 신고 하지 않은 경우에도 징계의 대상이 되는지?

A 행동강령 위반의 경우 고의·과실을 불문하고 징계대상이 됨. 다만, 행동강령 미숙지로 고의성이 없는 위반의 경우에는 징계시 참작 사유가 될 수 있으며, 징계는 각급 기관의 관련 규정에 의해 처리되는 사항임.

Q 기관에서 외부강의 시간의 상한을 규정하여 제한하고 있는데, 이때 강의시간에 외부강의를 위한 이동시간이 포함되는지?

A 강의시간은 상대 기관으로부터 요청받은 강의시간 및 해당 직원이 실제 강의를 수행한 시간으로, 외부 강의를 위한 차량이용과 같은 이동시간은 외부강의 시간에 포함되지 않음